

C 案·刑事判决书

文书编号：(2025)甘 0502 刑初 176 号

公诉机关：天水市秦州区人民检察院

被告人陈思远，男，2001 年 12 月 6 日生，汉族，大专肄业，无业，户籍地甘肃省天水市秦州区大城街道奋斗巷社区，身份证号码 620502200112060517。2025 年 7 月 2 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年 7 月 14 日变更为取保候审。

天水市秦州区人民检察院以天秦检刑诉〔2025〕035 号起诉书指控被告人陈思远犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天水市秦州区人民检察院指派检察员汪海燕出庭支持公诉，被告人陈思远及其辩护人石建国（甘肃天靖律师事务所律师）到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 5 月 8 日至 2025 年 6 月 25 日间，被告人陈思远在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将其本人名下的中国邮政储蓄银行借记卡（卡号 6221880266005591，绑定手机号 176****2284）交由蔺志强（绰号“老蔺”，另案处理）持有并使用，供蔺志强用于接收、转移来源不明资金，并按照蔺志强安排，在天水市秦州区民主路天成小区 3 号楼 2 单元 601 室（短期租住，由蔺志强承租），使用本人手机登录手机银行，以“人脸识别+短信验证码”方式完成转账验证，将到账资金拆分转出至指定二级账户。该卡此阶段单边流入资金人民币 520000 元，被告人按流水 0.8%抽取提成 4160 元，另按刷脸出勤（操作）领取报酬 1440 元，合计非法获利人民币 5600 元。经查，流入资金部分系虚假投资理财平台诈骗资金，其中已查实 52000 元系陕西省宝鸡市渭滨区居民寇文博的被骗资金。2025 年 7 月 2 日，被告人经公安机关电话通知后主动到案，如实供述主要犯罪事实，并退缴全部违法所得。

本院认为，被告人陈思远明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡并以人脸识别方式协助转移资金，致使其账户被用于接收、转移来源不明资金累计 520000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述主要犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚、退缴全部违法所得，依法可以从宽处罚。综合本案被告人的年龄、文化程度、收入状况及犯罪情节，辩护人所提从犯、自首、认罪认罚、退赃的辩护意见成立，本院予以采纳。鉴于被告人系以提供本人银行卡、配合人脸识别转账的方式参与犯罪，为防止其在缓刑考验期限内再次实施同类行为，本院依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第二款的规定，同时对其宣告禁止令。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第二款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人陈思远犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元；

二、禁止被告人陈思远在缓刑考验期限内出租、出借本人名下的银行卡、支付账户及身份证件；禁止其与蔺志强及本案其他涉案人员联系。

三、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；调取在案的天成小区 3 号楼 2 单元 601 室房屋租赁合同一份，发还出租人马凤兰；被告人陈思远已退缴的违法所得人民币 5600 元，予以没收，上缴国库。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天水市中级人民法院

院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长、审判员：审判长李维东、审判员王瑞霞、人民陪审员赵小凤

书记员：颜文静

天水市秦州区人民法院（教学虚构） 2025 年 8 月 26 日（教学虚构）